

Ministerio publico(fiscal)

Excepción a la regla general

principios de la actuación



Principio de oportunidad

Pretende darle grado de flexibilidad al Ministerio, en Situaciones que no hubiera gravedad penal ministerio puede determinar en Ciertos casos especificos No perseguir penalmente. Se decide no Seguir adelante



JUEZ: Interpreta la ley por lo que es el quien tiene que informar a la Victima Sobre el principio de oportunidad, este queda entregado al deseo de la victima, ya que si esta se opone, este principio no se aplica y por ende se aplicacion el principio de legalidad.

Autonomía Constitucional: No esta Subordinado su actuar al presidente al congreso, tampoco al poder judicial, autonomo se busca que no este politizado, que no Sea un organo politico, si no un organo técnico profesional

Dependencia jerárquica: Organo Jerarquicamente estructurado dependencia vista de un punto de caracter administrativo no Jurisdiccional. Importante que comparezca una persona con Calidad de fiscal

Unidad: puede comparecer fiscal de magallanes a arica, Ministerio tiene Su propio ordenamiento y muestra que existe unidad, ante eventualidad o situaciones extraordinarias Siempre puede comparecer un fiscal en Representación del ministerio

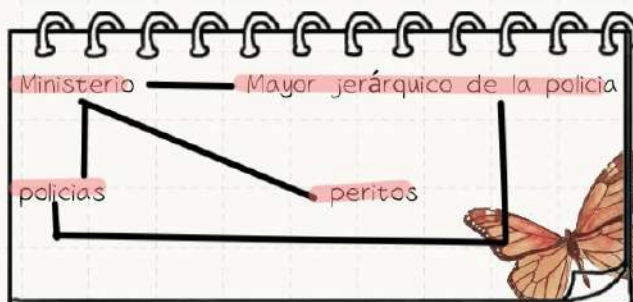
Prohibición de ejercer funciones Jurisdiccionales

objetividad: fiscal no esta obligado solo aquellos elementos que inculpen al imputado si no que tambien elementos que determinen inocencia del imputado. Finalidad principal del fiscal es la persecución penal, demostrar que imputado es culpable ya que la inocencia ya se tiene por presumida. El profesionalismo con el que debe intervenir el fiscal, Ya que no puede inventar pruebas

Principio de legalidad: Obligación del ministerio para perseguir al imputado(art. 83 de la constitución) ordenamiento por ley introdujo alternativas(MECANISMOS DE SELECTIVIDAD) le van a permitir al fiscal decidir si ejerce o no ese principio de legalidad, fiscal por Regla general obligado a perseguir al imputado Excepción permitido por ley el principio de OPORTUNIDAD(art. 170 CPP) tiene limitaciones la excepción

Responsabilidad: Administrativa para el fiscal

Actuación desformalizada: Hablamos de etapa de investigación (3 etapas Investigación, Intermedia, Juicio oral) ligado con intervinientes. Interviniente no es solo judicial, ya que en cualquier momento por ley pueda ejercer facultades, estos pueden mostrarlas ante Ministerio publico ex trajudicial. Limite es la trasgresión de los D fundamentales, se debe pedir autorización al Juez de garantia para transgredir D fundamentales



Principio actuación desformalizada:

Etapa de investigación: Ministerio puede hacer lo que estime Conveniente pero con la colaboración de la policia, Ministerio no trabajo solo policias fieles ejecutores de la linea de investigación

Como intervienen hoy en día la policia en el nuevo proceso penal: testigo en el juicio oral, el fiscal habrá conversado de forma previa con ese policia, detective, etc. para dirigir su declaración

Policias no pueden actuar de forma autonoma, fiscal los guia en la investigación, Solo actuara de forma autonoma cuando se encuentre con un delito in fraganti

Lo que le interesa al fiscal es el plazo que se le otorgo para la investigación

También le importa que cualquier diligencia que se acote no atente contra los Derechos fundamentales



Proceso penal aspectos previos.

Debido proceso: reglamentado por las bases de la constitución y tratados internacionales (art.19 N3 incs.4 y 5 Consti art.8 Convención art.14 pacto)

Artículo. 19 N3 incs. 4 y 5:

- ☐ Tribunal establecido por las con anterioridad al hecho
- ☐ Fallo debe fundarse en proceso previo legalmente tramitado
- ☐ Garantías mínimas respecto del procedimiento y investigación racional y justa

Convención americana DDHH(art. 8) y pacto internacional DDCP(art. 14)

- ☐ Garantías Judiciales y debido proceso:que sea Justo y poder ejercer sus derechos
- ☐ Garantías Mínimas:aplicable a todo tipo de proceso
- ☐ Derecho exigibles para la protección de los Derechos fundamentales
- ☐ Derecho exigibles en procesos Sancionatorios
- ☐ Derecho exigible ante cualquier organo O autoridad estatal



Concepción amplia de debido proceso desde un punto de vista historico, Jurídico -tecnico y político
Concepción flexible y permanente del debido proceso
Idea de juicio publico, Separación de funciones e igualdad de armas
Cambio de paradigmas en el Sistema procesal penal Chileno

Intervinientes (art.12 cpp)

- ☐ Ministerio publico(fiscal)
- ☐ Victima
- ☐ Querellante
- ☐ Imputado
- ☐ Defensor

Idea de normas Jurídicas construidas Solo en base a reglas y estandares, considerando los derechos y garantías fundamentales

Idea de juicio oral como garantía y centro de un debido proceso (inmediación, publicidad, adversarial y Oralidad)

Idea de proceso perfecto por proceso Razonable! Se admite el error Mínimo posible. Se acepta el riesgo del error!

Ministerio publico: Rango constitucional. Organo que representa al estado. creado para perseguir de manera exclusiva y excluyente a todos aquellos que trasgreden la Ley desde un punto de vista penal persecutor penal por excelencia. no representa a la victima si no que a la sociedad toda

La victima: aquel que sufre las consecuencias perniciosas del acto ilícito que se atribuye al imputado. si ofendido Muere por el delito se Considerara victima en el sig orden de prelación: la conyuge, hijos, ascendientes, conviviente, hermanos y adoptado o adoptante Debe ser protegido por el ministerio publico, las policias y demas auxiliares, para facilitar su participación en los tramites en que deba intervenir

Querellante: Victima representada legalmente o su heredero testamentario Cuando victima sea Incapaz, menor, demente, etc podra ser Representado ya sea absoluto o relativo. Heredero reglamentario: Cuando la victima muere Cualquiera puede ir a juicio por delitos terroristas o cometido por funcionarios publicos que afecten la probidad de los D. fundamentales(excepcional) puede presentar la querrela en cualquier momento mientras este pendiente la investigación, acto formal por lo que debe cumplir Requisitos legales. Querrela Judicializa el Conflicto penal provoca interrumpir la prescripción de la accion penal, produce efectos Relevantes

Imputado: si no ha habido Juicio oral no se le puede Condenar previamente(juicio oral se muestra la Responsabilidad o no del imputado) Puede tener antecedentes en su Contra pero si el fiscal no logra acreditar el Juicio oral. Se ejerce una protección social para que sera un sistema transparente. Persona objeto de la persecución penal. Se le atribuye participación cul pable de un hecho punible es por ello que se le reconoce derechos y garantías durante el proceso penal

Defensor: Relacionado y ligado al imputado de manera Muy directa. Se considera interviniente desde que pueda Realizar Cualquier gestión procesal, y desde un punto de vista extra judicial Se dice que desde el momento en que la ley lo permite y faculta



DERECHOS

IMPUTADO

Derecho al justo o debido proceso
Derecho al juicio oral y publico
Derecho a la Defensa

- ☐ Conocer el contenido de la imputación
- ☐ Formular alegaciones
- ☐ Presentar sus pruebas
- ☐ Autodefenderse
- ☐ Defensa tecnica

Derecho a Defensor penal publico
Derecho a asistencia Juridica gratuita
Derecho a guardar Silencio
Derecho a la igualdad de armas
Derecho a la presunción de inocencia
Derecho a Juez, independiente e imparcial

Dº a juicio oral: Inmediación, tribunal escuche a las partes, testigos y vea la prueba
Dº a la defensa: Contenido de la acusación o estar presente en el momento que sea formalizado. Formalización no es una acusación propiamente tal. Se le comunica que hay una investigación a esa persona, puede formular alegaciones, ya que defensa presenta una teoría diferente del caso
Dº a presentar pruebas: es ilimitada afirmaciones, audios, fotografías
Autodefenderse: limitado porque estamos en un proceso tecnico. Siempre dirigida por la defensa, es decir, por un tercero
Dº a la defensa tecnica: Imputado tiene derecho a defensor, sea publico o privado, en caso que no tenga los medios para contratar a uno el estado debiera asignarle uno, ya que imputado no puede comparecer al juicio sin defensor
Dº Imputado a guardar silencio: Depende del momento en que nos encontremos en el proceso penal. Si recién empieza y imputado no ha conversado con el defensor, nadie puede obligarlo a declarar ante policia o ministerio, ya que en terminos de litigación oral se denomina Registro previo. Puede ser significativo cuando imputado declare
Dº a la igualdad de armas: Equilibrar poder que tiene el estado versus el imputado
Dº a presunción de inocencia: Rango constitucional. No solo Reconocido en el cpp, sino que tambien en tratados internacionales
Dº Juez predeterminado independiente e imparcial:

VICTIMA (Art. 109 CPP)

- ☐ Solicitar medidas de protección
- ☐ Deducir querrela
- ☐ Ejercer acciones Civiles
- ☐ Ser oido por el fiscal
- ☐ Ser oido por el tribunal
- ☐ Impugnar, Sobreseimientos y Sentencias absolutorias

• Solicitar medidas de protección: naturaleza administrativa como Judicial, generalmente victima pide al fiscal medidas de protección
• Presentar querrelas: querellante puede iniciar su propia investigación, contratar prueba pericial particular. Al existir querellante se protege patrimonio de la victima
• Ejercer acciones Civiles: Demanda civil e indemnizatoria preferentemente
• Ser oido por el fiscal: En situaciones de salidas alternativa
• Ser oido por el tribunal: antes de pronunciarse de Sobreseimiento definitivo o otra solución que ponga termino a la causa: victima no puede hacer mucho, aunque victima no haya intervenido en el procedimiento, se entiende que interviene cuando es representado en el procedimiento por el querellante



Intervinientes

- ☐ Tercero actor civil con intereses patrimoniales al no tener calidad de víctima desaparece como interviniente
- ☐ Aquel que se caracteriza porque tiene un interés definido y determinado dentro de un proceso penal, es decir, existe interés propio en el procedimiento

Sujetos procesales

- ☐ Legalmente es un término más amplio Tribunal y policías Son sujetos procesales pero no intervinientes, ya que van a participar en un proceso penal determinado
- ☐ Cumple dentro del proceso una función más o menos principal, pero no tiene interés propiamente tal como el de los intervinientes, se remite a un contexto más amplio, va a participar de manera significativa dentro del proceso
Ej: Tribunal tiene intereses que van más allá que el de las partes

NO puede actuar cualquier persona dentro del procedimiento penal porque por razones técnicas tiene que ver con la duración del proceso (Juicio Oral)
El plazo en medida no debe ser excesivo, ya que va a atentar lo que nosotros entendemos como el equilibrio

Relación Circunstanciada de los hechos por expresión del: lugar, año, Mes, día Y hora en que se le hubiere imputado (art. 114 Cpp) Facultades del Juez de garantía Respecto de declarar admisible o no la querrela
Cuando hechos no son constitutivos de delito juez lo rechaza, ya que los clasifica interpretando la ley, legislador pocas veces
Reconoce la facultad que tiene el juez para declarar una situación inadmisble



- ☐ Descartar que Juez de garantía estará facultado de oficio para declarar inadmisble la querrela, pero cuando aparezca escrita la responsabilidad del imputado, existe prescripción efectiva de la acción penal. Por regla general partes deben demostrar luego de un juicio que la prescripción a existido u operado
- ☐ Excepción: prescripción descriptiva, cuando a mi me hablan de juicio ejecutivo creo que es una sentencia condenatoria civil, Juicio ejecutivo por naturaleza es un juicio Sancionatorio
- ☐ El juez es Excepcional en Sistema acusatorio, preferentemente las Cargas procesales, las obligaciones los van a tener las partes y en especial el ministerio
- ☐ Juez de garantía actuará de oficio para garantizar los D^o fundamentales, en especial el derecho a la libertad. Es por eso que juez llama a las partes a discutir la continuidad de la prisión preventiva
- ☐ Ultimo momento para presentar la querrela es antes del cierre de la investigación
- ☐ Si ministerio cierra la investigación no se puede presentar querrela



Etapas del proceso penal

☒ Investigación

☐ Preparación

☒ Juicio Oral

Principal etapa es la investigación: Siempre va a existir en todo proceso penal. Se pretende no llegar a juicio oral, ya que produce un desgaste social, conocido jurisdiccionalmente, es por ello que al juicio oral deben llegar asuntos que tengan importancia social

Ministerio podrá aplicar mecanismos que le permitan poner término a su investigación. Causa principal que no exista peligro real para la Sociedad, interés público no se va a ver perjudicado

También podría ser que no tiene un caso, si fiscal se da cuenta no va a velar por la justicia, sino por la seguridad jurídica. Sería una salida alternativa

Salidas alternativas: Mecanismos que tienen por objeto poner término anticipadamente a delitos que no merecen una pena de privación de libertad alta. Después de la formalización de la investigación, fiscal e imputado con aprobación del juez de garantía pueden llegar a un acuerdo, previo cumplimiento de una condición

Principal característica: Etapa desformalizada, es decir ministerio puede coordinar investigación de la mejor forma que le convenga

En las etapas del proceso penal Siempre va a existir la etapa de investigación, las otras dos podrían existir, pero ello no significa que sean menos importantes, depende de las circunstancias



- Carabineros depende por una parte de lo orgánico y por otra parte lo funcional, lo orgánico es estructural, pero sobre lo orgánico esta la funcionalidad del sistema, hablando funcionalmente las policías administrativas si estarían subordinadas, importa el objetivo común, si policía no cumple fiscal informará a su superior jerárquico, requiere legitimidad del sistema, que policías estén convencidos que esta bien algo que les parece justo, no es cuestión de leyes, sino que de convencimiento

➔ Fiscal no es superior jerárquicamente al policía hablando administrativamente

Policia rinde cuentas al superior jerárquico, Ministerio
Si puede ejercer presión sobre el superior jerárquico policial, para que el policía cumpla las instrucciones que se les da. No podemos pretender justificar que el sistema es perfecto ya que lleva poco tiempo ese sistema



Tiene por **objeto** Consignar y asegurar lo que condujera a Comprobar un hecho presuntamente ilícito y identificar participantes, para que el órgano público de persecución penal y querellante decida si deduce acusación en contra del imputado, pidiendo al tribunal Correspondiente la aplicación de una Sanción penal, previo juicio oral, público y con todas las garantías. Ministerio va a Crear líneas de investigación para ver posibles hechos ilícitos y analizar participantes y Recabar evidencias que le permitan sustentar esas líneas de investigación

Formalmente Como puede empezar esta etapa:

Denuncia (art. 173 CPP)

Querrela (art. 111 y 172 cpp)

De oficio M.P (art. 172 cpp)

las medidas cautelares:

- permite asegurar el desarrollo normal del proceso y sus fines, en algunos
- casos anticipan la ejecución probable de la sentencia, evitando la demora de la dictación del fallo

(Art. 173 cpp) **Denuncia:** aviso que realiza cualquier ciudadano a la autoridad competente sobre la comisión de un delito, la denuncia es bastante precaria, ya que no tiene mucho sustento, lo que le significa al ministerio y sus policías tener que recabar mucha más información, los que podrán formularlas denuncias son: Carabineros, PDI, Gendarmería y cualquier tribunal que tenga competencia en lo criminal. En el caso que sea el presidente quien denuncie, esta obligado a poner en conocimiento al ministerio de esa denuncia



(Art. 184 cpp) A la denuncia se le busca dar un cierto grado de seriedad, ya que veces no se tienen los datos, pero lo cierto es que un hecho irregular que sucedio ante la sociedad y ese hecho tiene características de delito. Cuando los hechos delictivos ocurren y no hay justicia, se crea un ambiente de inseguridad.



FUERZA LEGITIMA: Sean carabineros, PDI y marino, necesaria la presuncion de legalidad de la fuerza (1698 cc) Altera la carga de prueba, ya que por regla general prueba el que alega el hecho, es decir el Ministerio, Se pretende que si se alega que el carabinero no actuo dentro de su fuerza legitima(uso de armas), imputado debiera probar aquello



Uso de "Fuerza legitima" — "Respeto de los D fundamentales"

PRESUNCION SIMPLEMENTE LEGAL:

Significa que se admite pruebas al contrario, no es una presuncion de derecho propiamente tal, las cuales no admiten prueba al contrario, Imputado debe probarlo ¿es necesaria la presuncion, en el uso de fuerza legitima?

*Proporcionalidad (a favor de la policia)

*Aplicar correctamente la presuncion de inocencia(en contra de la policia), ya que esta la tiene el imputado

*Aplicar correctamente el codigo de Justicia militar

Presuncion nos crea un problema ya que cada vez que se altera el sistema, este afecta al mismo

¿es necesaria una ley para solucionar la proporcionalidad? Con la prueba, hay que darle mas tecnologia a la policia, como camaras para tener pruebas al momento del Juicio, así se soluciona el problema de la proporcionalidad

Tenemos el uso legitimo de la fuerza, pero no se puede acusar deliberadamente

(Art. 175 cpp) **Denuncia obligatoria** (están obligados a denunciar)

*Carabineros, PDI, Gendarmería y fuerzas armadas: todos los delitos que presenciaren o tomaran conocimiento en el ejercicio de sus funciones

*Fiscales y demás empleados públicos: Delitos que conocieran en el ejercicio de sus funciones, especialmente en la conducta de sus subalternos (delitos cometidos dentro de sus funciones)

*Jefes de puerto, Aeropuerto, estaciones de trenes y/o buses y otro medio de locomoción y carga: De los delitos que se cometen durante el viaje

*Jefes de establecimientos hospitalarios, en general los profesionales de medicina y salud: Que notaran en una persona o cadáver signo de envenenamiento u otro delito, si no lo denuncian serían cómplices del delito

*Los directores y todos los funcionarios de un establecimiento educacional: Delitos que afecten al alumno o que se hayan hecho en el establecimiento. La obligación depende de la función o profesión y del lugar

*Jefes de establecimientos de salud, Directores y sostenedores de colegios: Respecto de delitos contra los profesionales y funcionarios de dicho establecimiento, dentro de estos o en el ejercicio de sus funciones.



(Art. 176 cpp) **PLAZO DE LA DENUNCIA:** Las personas del artículo anterior, deberán hacerla dentro de las 24 horas siguientes, al momento que tomen conocimiento del hecho criminal.

Respecto de Capitanes de naves o aeronaves, el plazo se contará desde que arriben en cualquier puerto o aeropuerto de la república

(Art. 179 cpp) **AUTODENUNCIA:** Quien hubiera sido imputado por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho ilícito, tendrá derecho a concurrir ante MP y solicitar que se investigue la imputación de que hubiera sido objeto. Si fiscal se negare a proceder, imputado podrá recurrir ante las autoridades superiores del MP, para que revisen tal decisión.

¿porqué es importante? Para iniciar una investigación, al autodenunciarme iniciara una investigación formal y en el caso que se formalice, MP va a tener 2 años para investigar, en el caso de no haber autodenunciado esa investigación informal tendría un plazo de prescripción del respectivo ilícito, por lo que es mejor entregar la carga al MP para que empiece a investigar, no confiezo el hecho, solo acelera la investigación para que el asunto se resuelva lo antes posible.

¿En que casos MP no puede iniciar una investigación?
Cuando no hay pruebas suficientes

Denunciante solo avisara a la autoridad competente del hecho ilícito, pero no tendrá calidad de interviniente.

Prueba es de inicio oral. ¿es necesaria la querrela para dar inicio?(Art. 113 cpp) Juez de garantía de forma previa va hacer el Examen de Admisibilidad

Querrela a diferencia de oficio, viene siendo la formalidad, ya que con la querrela se va a judicializar el asunto, ya que esta la conoce el juez de garantía.

REGLA GENERAL: En relación a la persecución penal, proceso penal y la etapa de investigación, es que se aplique el principio de legalidad (Art. 166 cpp y Art. 83 CPR)

EXCEPCION: Mecanismos de selectividad, MP va a tener opciones antes de elegir ejercer la persecución penal, dichas opciones van a depender de distintas variables.

MEDIDAS CAUTELARES



¿Que tiene que ver sociedad con la prision preventiva y donde queda la presuncion de inocencia del imputado? La prision preventiva la pide el MP y nunca puede el juez decretarla de oficio, ya que si no se convertiria en parte, y todas sus actuaciones quedaran invalidadas, juez solo esta para resguardar el cumplimiento de los requisitos que permite la Ley, y para respetar los DDFF del imputado

Deben solicitarse
La RG esta en el Art. 155 cpp
Residualmente
hablaremos de la prision preventiva
Todas las medidas cautelares personales con cuestion de requisitos

Permite asegurar el normal desarrollo del proceso y sus fines y en algunos casos anticipan la ejecucion probable de la sentencia, evitando el tiempo que demore la dictacion del fallo.

REQUISITOS:

Apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) Fundamento de la demanda o acusacion tienen tal grado de justificacion, que es probable que deberan ser acogidas, fiscal debe tener sospechas fundadas

Peligro de la mora (Periculum in mora) Anticipar prejuicios que produzcan retardo en el pronunciamiento de la sentencia, tambien deben concurrir a justificar la medida cautelar

JUSTIFICACION:

Impedir que imputado no comparezca al juicio

Si imputado es condenado, no cumpla su condena

CLASIFICACION:

Medidas cautelares personales persiguen a la persona misma

Medidas cautelares reales persiguen cosas (retencion de bienes)

REQUISITOS:

Existencia de sospecha de derecho o presuncion de derecho (previa a la sentencia)

Peligro de mora, peligro que no se le pague cuando se dicte sentencia definitiva (cuando demandado tenga bienes hay que pedir retencion de ellos)

Se aplican los mismos requisitos a las medidas cautelares reales, tendre que tener antecedentes del grado del delito realizado por el imputado

Presuncion fundada

Peligro de mora relacionado con la fuga, va a impedir que imputado no cumpla la condena y que no aparezca en el juicio

Dependiendo del juicio seran mas o menos MC

MC Personales (Art. 122 cpp) finalidad y alcance de las MP, estas solo seran impuestas cuando sea absolutamente necesario, para asegurar los fines del procedimiento, siempre decretadas por resolucion judicial fundada, alude a los fines y necesidad

CONCEPTOS:

☐ Necesidad

☐ Seguridad

☐ Proporcionalidad: Durara mientras subsista la necesidad de su aplicacion

Estos conceptos deben estar siempre en las MC, en las reales van los mismos conceptos (Art. 140 cpp) por ser necesario para la sociedad

PRISION PREVENTIVA(Art. 139 cpp)

RG es la libertad general, esta es excepcional, pero en la practica es la mas utilizada, por lo que se convierte en RG Ultima Ratio

Procedera cuando las demas MC personales, fueran estimadas por el juez insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad

Se puede restar de la condena pero se tiene que solicitar

Se puede pedir en la audiencia de preparacion del juicio y en el juicio como tal

CONCEPTO:

Conciste en la privacion de libertad por un lapso indeterminado, contra el imputado cuando las demas MD fueren insuficientes para asegurar las demas finalidades del proceso

(Art 140 cpp) ¿cuales serian los fines segun lo normativo?

“La seguridad de la victima no este comprometida

“Asegurar el exito de la investigacion

“Asegurar a la sociedad toda, cuando su libertad signifique peligro para la sociedad

¿Dogmaticamente cual es el fin real que apoya la Consti?

Fin mas radical y seguro, fin es que imputado comparezca al juicio y asegurar que cumpla condena y evitar fuga

¿Que dicen tratados Internacionales sobre la Prision Preventiva?

Unica fundamentacion en los tratados para poder decretar prision preventiva, es cuando afecta el exito de la investigacion, la comparecencia al juicio y cumplimiento de la condena(hablando procesalmente), lo relacionado con la victima y sociedad queda fuera, la justificacion seria el sistema inquisidor, Prision preventiva debe ser lo mas corta posible, ya que no es un juicio, solo antecedentes, esto sobre que la RG es la libertad y no la privacion de ella, ademas porque imputado goza de presuncion de inocencia

Deducción(Art. 140, Inc. 1 cpp)

Para decretar prision debe cumplirse los requisitos legales, no hala sobre el juicio oral y no hay prueba, solo antecedentes

¿Tendra incidencia en tribunal?

Si Si se cumplen todos los requisitos, ya que como MC es esencialmente temporal ¿que sucede si juez se equivoca al dictar PP?

Defensor va a tener opcion de solicitar volver a discutir sobre la permanencia o no de la PP, por ser temporal y no definitiva

¿para PP se requiere estandar de conviccion que va mas alla de toda duda razonable?

No, solo se deben cumplir los requisitos

Condena sera cuestion de prueba

JUICIO ORAL= PRUEBA, PRISION PREVENTIVA= REQUISITOS

La PP es una cuestion de requisitos ya que no hay controversia respecto de los medios de prueba presentados por una y otra parte, no hay Adversalidad. Debo examinar y contra examinar cada medio de prueba que presentan las partes de lo contrario no hay prueba

Se piensa que PP es un juicio, lo que queremos es castigo anticipado, por eso audiencia de PP son largas

IMPROCEDENCIA DE LA PP

Delito imputado sea sancionado con penas pecuniarias y privativas de derechos “E”: imposibilidad de ejercer cargo publico, aca no se aplica porque resulta desproporcionada

Hablando del Principio de proporcionalidad en relacion con PP, aludir al Ej anterior Delitos de accion privada, estas se asemejan a las civiles, en estas no interviene MP, solo el querellante, por eso constitucionalmente la persecucion penal se desnaturaliza debido a que esa accion la ejecutarian los privados. Ej: Injurias o Calumnias

Se desnaturaliza por que el querellante es una persona juridica privada, por tanto accion penal se releva a los privados y no favorece a toda la sociedad. En accion penal privada no se permite solicitar PP, en injurias o calumnias, jamas se puede pedir PP

Cuando imputado se encuentre efectivamente cumpliendo una pena privativa de libertad

Se puede decretar la PP, aun en los casos señalados, cuando el imputado haya incumplido algunas MC personales señaladas en el (Art. 155 cpp), o cuando tribunal considera que imputado incumplira su obligacion de permanecer en el lugar del juicio hasta su termino y presentarse a los actos del procedimiento o cuando no asista a la audiencia de Juicio oral

Si habiendosele decretado al imputado una mas de las medidas que estan en el (Art. 155 cpp) como arresto domiciliario o arraigo. Si cabe PP porque en en (Art. 155 inc. 1) tiene los mismos requisitos que los del (Art. 140 letra C) que tiene que ver con la seguridad publica

Ideal que persona quede privada de libertad por fundamentos vinculados al procedimiento, y no vinculado con victima u sociedad, esos son fundamentos Extraprocesales y no estan resguardados por los DDFF, Tratados justifican PP si son por razones procedimentales



SALIDAS ALTERNATIVAS

Mecanismos que tienen por objeto poner término anticipado a un proceso penal, en determinados delitos que no merecen pena de privación de libertad de mayor cuantía, se pueden aplicar luego de la formalización de la investigación por medio de acuerdo mutuo entre fiscal e imputado o entre el imputado y la víctima, con la aprobación del juez de garantía, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales

Diferencia entre la salida alternativa, un avenimiento o conciliación, legislador le impuso a juez que debían cumplirse todos los requisitos que la ley impuso para la salida alternativa y si no se cumplen los requisitos las partes pueden apelar

CONDICIONES:

Imputado pague a la víctima una suma de dinero como indemnización de perjuicio, sin extinguir la responsabilidad civil (Art. 67 cpp)

Acción civil de la penal son responsabilidades independientes, en caso de sentencia absolutoria en lo penal, no extingue la acción civil, no por ser condenado en materia penal va a serlo en materia civil, y no por declararlo no culpable en materia penal quiere decir que no lo sea en materia civil, en la cual solo necesitarse pruebas

REVOCACIÓN (Art. 239 cpp)

Incumplimiento grave y repetitivo de condiciones impuestas, las debe calificar juez de garantía

Se realice una nueva formalización al imputado por hechos distintos

Juez a petición del fiscal o la víctima revocará la suspensión condicional del procedimiento y este continuará de acuerdo a la regla general

RECURSOS CONTRA LA RESOLUCIÓN:

Apelable tanto por el MP o querrelante, según quien resulte agraviado

Apelable resolución que la revocare, solo puede hacerlo imputado

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO:

Permite suspender la persecución penal, cuando se investigan hechos constitutivos de delitos que no merezcan pena efectiva hasta de 3 años, si imputado no ha sido condenado anteriormente y acepte someterse a una condición durante un tiempo determinado (no inferior a 1 año ni superior a 3 años), si las cumple extingue su responsabilidad penal, en caso contrario se reanuda la persecución penal

REQUISITOS:

Acuerdo entre fiscal e imputado

Delito que no merezca pena aflictiva en abstracto (3 años)

Sea decretada por el juez de garantía

CONDICIONES (Art. 238 cpp)

Imputado acepte someterse a una condición por un plazo determinado (ni inferior a 1 año, ni superior a 3 años), si cumplen las condiciones se va a decretar sobreseimiento definitivo, equivalente a una sentencia no condenatoria (sentencia absoluta) se extingue la responsabilidad penal, no la civil

Plazo para extinguir la responsabilidad civil es de 4 años desde ocurrido los hechos

EFFECTOS:

Suspende persecución penal contra el imputado

Suspende el plazo para declarar cerrada la investigación

No extingue acciones civiles de víctimas o terceros

Tanto la suspensión condicional del procedimiento como los acuerdos reparatorios son salidas alternativas relacionadas con delitos menores y

derecho de imputado de no persistir en el juicio oral, aunque siempre tiene derecho a ese si quisiera, para rectificar su presunción de inocencia y no someterse a las condiciones de las salidas alternativas

Derecho del imputado a ser escuchado como se manifiesta:

A través de la declaración, ser interrogado por el defensor en el juicio oral (mejor ya que esta llegará de manera correcta al tribunal ya que es guiado por su propio abogado)

Que imputado sea oído ¿produce efectos?

No, ya que imputado se dirige hacia un juez, al que no se le puede llegar al corazón

Materia procesal penal prueba es libre y se valora de manera muy flexible

ACUERDOS REPARATORIOS (Art. 241 cpp)

Imputado y víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará, citará a las partes para escuchar los planteamientos, si verifica que el acuerdo hubiera sido con consentimiento libre y conociendo sus derechos

Solo podrán referirse a hechos investigados que afecten bienes de carácter patrimonial, si consiste en lesiones menos graves o culpa

CONSECUENCIA: De oficio a petición del MP, juez negará aprobación de los acuerdos reparatorios sobre hechos previstos en el (inc. 2 y 3) y si el consentimiento no fuera libre, o si existiera un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal, concurre este interés si el imputado comete el mismo delito reiteradas veces ¿porque existe el interés público prevalente? existe una sensación de inseguridad, socialmente estaríamos aludiendo al interés público

Víctima e imputado convienen el pago de una indemnización económica o de otro tipo, al ser aprobada por el juez de garantía se extingue la responsabilidad penal, no necesariamente tiene que ser dinero

REQUISITOS DE PROCEDENCIA:

Acuerdo víctima e imputado a recibir reparación, importante que haya sido de forma voluntaria

Hechos afecten bienes patrimoniales, lesiones menos graves o culposos y no existir interés público prevalente

Aprobación de juez de garantía

EFFECTOS:

si se cumple no solo va a provocar la extinción de la responsabilidad penal, si no que también de la civil, sus efectos son más amplios

RELACION A LA RESPONSABILIDAD PENAL:

Suspensión condicional como acuerdos reparatorios, se necesita la dictación de una resolución, se llamará sobreseimiento definitivo para que se extinga la responsabilidad penal

EXCEPCIÓN: Juez puede intervenir de oficio sobre el acuerdo reparatorio si se da cuenta que se está pasando a llevar el principio de legalidad

¿Robo y estafa pueden ser objeto de acuerdo reparatorio? El robo no, ya que no solo lleva implícito lo patrimonial, si no que también a las personas, en el hurto si, si la estafa es fiscal nunca, pero si tiene 100 víctimas se puede aplicar el interés público prevalente

INTERÉS PÚBLICO PREVALENTE:

Legislador no lo ha definido, pero lo definimos como "conurrencia de determinadas circunstancias, tenidas a la vista y analizadas en el caso concreto, llevan al juez de garantía decidir que debe preponderar la persecución penal por sobre el interés de las partes, estas circunstancias deben obedecer a criterios objetivos y generales"

MECANISMOS DE SELECTIVIDAD

ARCHIVO PROVISIONAL (Art. 167 cpp)

MP va a tener opción de archivar temporalmente su investigación por no tener evidencias que sustenten su teoría del caso, no se puede formalizar, ni acusar y mucho menos ir a juicio oral. Sistema adversarial se separa la intención de la realidad.

Requisito: juez no haya conocido del asunto, no puede haberse judicializado el caso. Fiscal puede tener toda la convención pero al no tener evidencias decide no continuar.



FACULTAD DE NO INVESTIGAR (Art. 168 cpp)

No es igual a no perseverar en el procedimiento. MP no puede iniciar investigación ya que los antecedentes que dispone no existiría potencialmente un delito, o si existió la participación del imputado queda prescrita.

REQUISITOS: Hechos que no eran constitutivos de delito necesitan aprobación del juez de garantía, ya que es este quien está facultado para interpretar la ley, puede interpretar que hechos no son constitutivos de delitos y que la acción se encuentra prescrita. Toda prescripción requiere declaración judicial.

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (Art. 170 cpp)

Norma polémica por el hecho que el fiscal perdona, pero se reconoce que hay delito.

LÍMITE: no comprometer gravemente el interés público, lo compromete cuando se comete un delito menor reiteradas veces, es un principio porque la víctima se puede oponer, por lo que se seguirá adelante con la persecución penal. Es más de teoría práctica, no sigue adelante aun en un caso ganado debido a que resulta innecesario, por cuestión de criminalidad, economía procesal o pecuniaria, para que hacer gastar dinero al estado cuando no vale la pena.

PRINCIPIO OPORTUNIDAD INDIRECTA:

En el caso de testigo que colabora con el fiscal y pasa a ser testigo protegido al cual se le ofrece un procedimiento abreviado. D. Procesal penal es un conjunto de negociaciones, se negocia para ganar (Ley 20.000) nunca hubo formalización, ni se judicializo, la querrela fue la única actuación que intento darle inicio. Juez de garantía acepta petición del fiscal.

FORMALIZACIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN (Art. 229 cpp)

Actuación simple ya que es la comunicación que efectúa el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía, de que actualmente desarrolla una investigación en su contra a consecuencia de la comisión presuntiva de ciertos delitos.

CONSECUENCIA PROCESAL DE LA FORMALIZACIÓN INMEDIATA RESPECTO DE LA LIBERTAD DEL IMPUTADO:

Trasgrede la presunción de inocencia y no se da lugar a la etapa de investigación.

DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS

SISTEMA ACUSATORIO:

- ☐ Hoy en día imputado se presume inocente por lo que debe quedar libre.
- ☐ Lo que cambió hasta hoy en día fue el paradigma.
- ☐ La inocencia se tiene como probada.
- ☐ Para que opere la prisión preventiva, se tiene que pedir al juez de garantía, o de lo contrario imputado se ira a casa por que se le presume inocente.
- ☐ El sistema acusatorio protege los DDFF del imputado, no del delictivo.

SISTEMA INQUISIDOR:

- ☐ Se sometía a una persona a un proceso, automáticamente se le presumía su culpabilidad por lo que imputado se iba inmediatamente a la cárcel.
- ☐ En el auto procesamiento, la persona quedaba con un procedimiento en su contra por existir presunciones fundadas de participación en hechos que constituían delito, en tal sentido persona debía quedar privada de libertad.

EFFECTO DE LA FORMALIZACIÓN

EFFECTO EXTRAPROCESAL: Suspende prescripción de la acción penal, mas que interrumpir la suspende.

Interrupción: Se pierde todo el tiempo transcurrido y opera con la notificación de la demanda.

Suspensión: Solo queda latente el tiempo transcurrido, no sigue avanzando, se detiene. No pierde lo transcurrido.

Presentación de querrela: Produce el efecto de la suspensión de la prescripción de la acción penal.

EFFECTOS PROPIAMENTE PROCESALES: Comienza el cómputo de plazo para el cierre de la investigación, plazo legal 2 años.

Formalmente: fiscal puede investigar a una persona hasta por 2 años.

Informalmente: fiscal puede investigar hasta que el delito prescriba.

Partes pueden solicitar un plazo de menor tiempo, lo debe pedir el MP, la defensa si puede debatir el plazo de investigación, usando argumentos dependiendo del delito y por falta de pruebas.

OTRO EFFECTO: MP no podrá ejercer el archivo provisional porque la causa ya se judicializo, menos el principio de oportunidad o la decisión de no investigar ya que esta formalizado, no es lógico que fiscal se arrepienta. Aca aparece la decisión de perseverar en el procedimiento, la cual cierra la causa a la espera de la prescripción, pero esto si se puede reabrir, antes de cumplida la prescripción de la acción penal.

OTRO EFFECTO: Luego de formalizado el imputado, se puede pedir medidas cautelares reales o personales (Art. 155 cpp) o en subsidio de aquellas la prisión preventiva (Art. 148 cpp).

PETICIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS: Nuestro sistema solo reconoce 2 Suspensión condicional del procedimiento y Los acuerdos reparatorios.

LA PRUEBA PERICIAL: Perito debe presentar un informe que debereunir los requisitos del (Art. 315) conclusion que voy a llegar tiene que ver con la persona

Obligado a comparecer en el juicio para defender su informe, ya que todo lo que ocurre en el juicio oral es cuestionable en nuestro sistema adversarial

EXCEPCIONES:

Informe de alcoholemia

Informe de ADN

Informe de estupefacientes o sustancias psicotrópicas

La parte que presento al perito va a calificar y acreditar para reducir el margen de error de la prueba, en examen directo no se puede improvisar

En la práctica se pide al perito que declare para revatir la manera de custodia porque puede que se haya contaminado, en otras palabras, que el examen pertenezca a otra persona, perito declarara y tiene las mismas obligaciones que el testigo, cambia la razón existente, lo que lo domina, si declarara sobre un hecho lo hara desde su conocimiento y lo que observe en la pericia que investigo, elemento factico se reduce y lo reemplaza el elemento científico, ya solo es lo que se observo si no el conocimiento que se aplico

MEDIOS ESPECIFICOS QUE EL LEGISLADOR REGULA:

☐ Prueba testimonial

☐ La pericia

QUE ES UN ESTANDAR: Conjunto de principios y elementos que juez tiene presentes al tomar una decisión y le sirven de sustento para la misma, elementos no solo jurídicos, también pueden ser de orden

Social

Económicos

Políticos

Historicos

Juez podría considerar varios elementos, para elaborar este estándar

Viene directamente de una jurisprudencia y la regla de una ley codificada que está en un cuerpo legal exigente

El estándar se encuentra en:

Fallos

Jurisprudencia

En la medida que los estándares se crean, leen y constituyen

Legislador para no vulnerar nuestro ordenamiento jurídico introdujo por la vía de la reunión la aplicación del estándar de convicción

Ya existe el estándar, pero cuando se estudia el legislador distingue Responsabilidad penal de lo civil, son cuerdas separadas. Se dice que una persona podrá ser absuelta penalmente y condenada civilmente

Más allá de toda duda razonable, relevante entender el estándar de convicción por la naturaleza

Etapa argumentativa, no de forma si no que de fondo, relación con el debido proceso propiamente tal y sustantivamente hablando

Si se aplica erradamente el estándar de convicción fallo será nulo, no por cuestiones de forma, si no por la transgresión del D contemporáneo

Estándar de convicción, más allá de toda duda razonable

PONDERAR LA PRUEBA: Juez la ponderara de manera libre, pero tendrá límites en base a:

☐ La experiencia

☐ La lógica

☐ Los principios

Hoy los jueces fallan de acuerdo a las funciones de la sana crítica, así ponderaran la prueba, otro elemento adicional es:

☐ Jueces al ponderar por sana crítica deben analizar toda la prueba, esto para justificar su fallo o su decisión

☐ Prueba que no sirve, no basta solo decir que no será aprobada por no ser precedente, concluida esta etapa jueces dan hechos por probados y así lo definen

PRIVACION DEL ESTANDAR: Le compete al juez, esta etapa es nueva para nuestro sistema procesal, lo que hace todavía es producir confusión ya que a veces se confunde con la anterior, pero son diferentes.

Etapa anterior descriptiva y analítica (se analizaba la prueba)

Etapa nueva no es formal, si no que una cuestión de fondo, del cómo se llega a la condición que una persona es culpable o no lo es del delito que se le acusa (Art. 340 cpp) Solo señala los estándares de convicción

ESTANDAR DE CONVICCION: Origen por vía de la jurisprudencia, no por ley, es por eso que normas jurídicas lo informan de reglas y se forma de jurisprudencia

Su naturaleza no es una regla.

Juez verá su estándar de convicción ya que es el quien será convencido o no convencido de lo que se está debatiendo

No se alude a formatos por vía de las reglas, de la jurisprudencia o de estándares

Estándar de convicción que aplican los jueces debe ser muy escrito, ya que no debe haber ninguna duda razonable para condenar al acusado, si existiera una duda razonable los jueces del tribunal oral en lo penal están obligados a no condenar, entonces la doctrina y jurisprudencia en el corto tiempo que lleva de aplicación el nuevo sistema acusatorio se ha guiado por la vía negativa

Una duda razonable sería la que se fundara en la imaginación, cada vez que se escuche a un testigo hablar de cosas que provienen de su mente, de aquello que pensó pero no pasó, resulta total y absolutamente lógico llegar a la conclusión que la duda planteada por el testigo de la no participación del imputado, nos llevaría a creer que esa duda de la defensa no sería razonable

DUDAS QUE NO SERIAN RAZONABLE

☐ Hechos físicamente imposibles

☐ Hechos de imaginación

Juez le sería fácil descartar esas dudas, más posible que ocurra la teoría de los cabos sueltos en duda no razonable

CABOS SUELTOS: Varios testigos declararon y no estuvieron de acuerdo en detalles que pudieran ser insignificantes al momento de estructurar la prueba propiamente tal

Pruebas se van construyendo en base a múltiples evidencias, declaraciones o interrogaciones, un objeto y pericias, así se construye la prueba

No relevante si de noche no puedo ver una patente de auto o confundo el color negro con el gris, pero si es relevante si dicen que es un auto y luego un camión ya que son muy diferentes.

CABOS SUELTOS: Detalles en el que siempre van a existir imperfecciones por que siempre hay intervenciones, no es una duda razonable. Es razonable aquella duda que aparte de generar en el tribunal indecisión de condena logra una suerte de indeterminación en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, se pueden encontrar más dudas que no son razonables.

Partimos de la base que tienen los medios de prueba de juicio oral, rechazar de plano la mera prueba y justificar toda la prueba, si se justifica aquello y puede integrarla en su fallo tendrá más posibilidades de ganar, que tener solo una prueba, debido a que una sola prueba no puede esclarecer todos los hechos, es por ello que siempre es importante el estándar de condición para condenar

En materia civil se habla de la preponderancia de la evidencia, no es otra cosa que el juez dallas conforme a que evidencias le está preponderando, aquí el margen de error es mayor, ya que en lo penal para condenar se tiene que probar todo, ya que si existe una sola duda razonable estaría obligado a no condenar

COMO DERRIBAR UN FALLO: Lo primero que se analiza es la prueba, si no la analiza toda el fallo cae, no estaría ocurriendo

(Art. 342, letra C) Habla de lo que tiene que contener el fallo en materia penal

Legislador le está dando suma importancia a garantizar toda la prueba ya que a base de ello se produce la sentencia

El juez pondera por la sana crítica, en caso que le deje en libertad no tendría una buena sana crítica, en cambio si lo hace sobre una prueba legal pasada, no basta analizar toda la prueba por que el fallo lo sostiene la ley

Razones legales o doctrinales para fundamentar el fallo será el estándar de convicción

Lo argumentativo tiene mucho valor en este proceso, por que en definitiva ¿qué es más importante que lo legal?

PRUEBA ANTICIPADA (Art. 280 c.p.p.) Durante la audiencia de preparacion de juicio tambien se podra solicitar prueba testimonial anticipada segun (Art. 191), si posterior a la realizacion de la audiencia de preparacion de juicio, sobreviniere, respecto de los testigos alguna circunstancia del Art. 191, inc. 2). cualquiera de los intervinientes podra solicitar al juez en audiencia especial citada al efecto la rendicion de la prueba anticipada. Asi mismo se podra solicitar con la declaracion de peritos, cuando fuera previsible que la persona se encontrara en la imposibilidad de concurrir al juicio, por alguna de las razones del Art. 191, inc. 2).

ANTICIPACION DE LA PRUEBA (Art. 191 c.p.p.) Concluida la declaracion del testigo, fiscal o abogados asistentes de el le haran saber la obligacion de comparecer y declarar durante la audiencia del juicio oral, asi como comunicar cualquier cambio de domicilio hasta esa oportunidad. Si testigo manifestare la imposibilidad de concurrir a la audiencia de juicio, por ausentarse a larga distancia o por existir motivo que hiciere temer la sobrevivencia de su muerte, su incapacidad fisica o mental o alguno de los obstaculos semejantes, Fiscal solicitara al juez que reciba declaracion anticipadamente. Juez citara a todos los intervinientes del juicio oral, quienes tendran todas las facultades para su participacion en la audiencia de juicio oral, la inasistencia del imputado validamente emplazado no obsta a la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada.

DECLARACION EXTRAJUDICIAL: Como registro previo, fiscal podra usar instrumento ayuda memoria, es decir, hacerle recordar al testigo.

La defensa tambien podra solicitar la prueba anticipada segun la igualdad de armas.

Lo importante adversarialmente es que concurren los dos intervinientes y hagan examen y contra examen.

El problema de la prueba anticipada es que se rompe la inmediacion, ya que esta se muestra ante el juez de garantia y el que fala es el juez de lo oral en lo penal.

Esto se hizo para los que iban a morir o los que viajarian.

Juez citara a audiencia especial para la recepcion de prueba anticipada.

AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL (Art. 277, inc. 2) Solo sera susceptible del recurso de apelacion, cuando lo interpusiere el MP por exclusion de pruebas decretadas por el juez segun lo previsto en (inc. 3).

Este recurso sera concedido en ambos efectos, sin prejuicio de la procedencia del recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva que se dictare en el juicio oral conforme a las RG.

Solo MP puede reclamar la exclusion de la prueba y la causal es el Art. 276, inc. 3) las nullos o obtenidas con inobservancia o vulneracion de DDFP.

DICTACION DEL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL:

- ☐ Determinacion del objeto del juicio
- ☐ Determinacion de las pruebas a rendir
- ☐ A mayor prueba afecta la inmediacion
- ☐ Plazos
- ☐ Desde un punto de vista procesal: Genera desasimilacion

JUICIO ORAL: Nucleo central del nuevo proceso penal, consecuencia del cual el tribunal dictara fallo segun la apreciacion de la prueba por sus sentidos: Inmediacion, Concentracion y Publicidad presentes en el juicio oral significan garantia minima del debido proceso. D. basico de todo imputado (Art. 1).

PRINCIPIOS DEL JUICIO ORAL:

CONTINUIDAD: Audiencia debe desarrollarse de forma continua, sin interrupciones y sesiones sucesivas. Excepcionalmente se podra suspender hasta por 2 veces por motivos de absoluta necesidad (Art. 282 y 283), son causas de suspension aquellas que provocan el sobreesimiento temporal (Art. 252). El (Art. 283) afecta el principio de inmediacion, por lo tanto, la norma contiene una contradiccion.

PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES Y SUJETOS

PROCESALES (TRIBUNAL): Deben todos los intervinientes permanecer en audiencia, tribunal, MP y el imputado, la presencia ininterrumpida del defensor es un requisito de validez, la presencia del querellante particular es de la esencia en los casos del forzamiento de la acusacion. Se establecen sanciones disciplinarias para el abandono de la defensa, sin perjuicio que debe designarse un nuevo defensor y otorgarle un plazo razonable para informarse.

Si querellante o esta, se tiene por abandonada la querrela.

PUBLICIDAD: RG es que la audiencia sea publica, pero tribunal a peticion de parte y por resolucion, fundada, proteccion de la intimidad, honor, seguridad en las personas o evitar divulgar secretos protegidos por ley, puede decretar.

Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas.

Impedir el acceso del publico en general u ordenar la salida para la practica de pruebas especificas.

Prohibir a los intervinientes que entreguen informacion a medios de comunicacion, partes tambien pueden solicitar al tribunal que no intervengan en el juicio medios de comunicacion social, porque la opinion publica va.

ORALIDAD: Audiencia debe desarrollarse en forma oral, respecto de las actuaciones de las partes, de la recepcion de la prueba y de las actuaciones judiciales, no se admitiran admitiran argumentaciones por escrito.

REGIMEN DE LIBERTAD PROBATORIA

☐ Legislador en distintos ordenamientos juridicos ha entregado mayor o menor libertad al juez para apreciar la prueba.

☐ El sistema adoptado por el c.p.p. es el de la sana critica, un sistema libre, subordinado o limitado por ciertas directrices vinculadas a criterios objetivos.

☐ Los criterios que el juez debe respetar:

Principio de la logica (mediana complejidad) comunmente aceptados donde la conclusion reflexiva fundada en el razonamiento debe ser instrumento basico para el juez, negando con eso la interpretacion de lo absurdo. Establecer metodo logico (inductivo y deductivo) y luego.

Maximas de la experiencia (mas basico) Principios basicos que hombre medio o comun debe aplicar a su vida, considerando sus vivencias, en el marco de relaciones sociales que se considera ordinario o normal, como ocurria un hecho en la vida diaria de una persona. Conocimiento cientificamente afianzados (mas tecnico) Son irrefutables derivados de conclusiones cientificas mediante el uso de instrumentos o estandares que se miran como objetos, resultado como valido con escaso margen de error.

En la valoracion de la prueba, juez debera utilizar los mencionados criterios para evitar llegar a conclusiones con carga subjetiva, ajena a la produccion de la prueba aportada en el proceso. Aplicando los principios y conocimientos, deberia disminuir el riesgo de error en la valoracion.

REGLA GENERAL: Es comparecer al juicio oral.

EXCEPCION (Art. 300 c.p.) a todo evento de personas que desempeñen cargos diplomaticos, nunca obligados a comparecer, aquellas personas impedidas de comparecer por enfermedad grave. Personas exceptuadas no obligada a declarar directamente, si no que por informe los testigos diplomaticos.

(Art. 302): Por parentesco y por secreto profesional, protege a persona con voluntad incompetente o inmadura.

(Art. 303): ¿Abogado esta obligado a el secreto profesional hasta las ultimas? segun profe el secreto no puede ir mas alla de los limites juridicos, no puede ocurrir que PDI revise mi oficina, eso es una trasgresion severa.

Testigo sin ocurrir informacion herrado en sus apreciaciones o pueden ser imperfectas, considerando limitaciones del conocimiento humano, al definir los hechos yo puedo tener apreciaciones relativas, que son interpretables.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE JUICIO:

☒ Alegatos de apertura: Fiscal efectuara un resumen de su acusacion, es decir, un relato de los hechos que se propone probar y el delito que ellos constituyen segun su opinion, de la misma forma debe exponer el querellante y demandante civil si interviene en el juicio, luego expondra el defensor, sin perjuicio de derecho a intervenir que tiene el imputado (segun estrategia de defensa).

☒ Alegatos de clausura: unico momento en que intervinientes van a argumentar, y esto no son argumentativas, no importante el elemento factico.

☒ Veredicto: contiene la decision del tribunal, culpable o no culpable.

☒ Sentencia: Se aplica el estandar de conviccion, no es lo mismo que la ponderacion de la prueba, el estandar se aplica una vez ponderada la prueba.

☒ Reglas basicas sobre produccion de prueba en el juicio: La prueba considerada es la producida en el juicio, los registros y actuaciones efectuadas en etapa de investigacion no son pruebas, el registro previo nos sirve solo en dos momentos como antecedentes, cuando interrogo y debo hacerle recordar y cuando interrogo y la otra parte esta mintiendo por lo que pido registro para superar contradicciones. Hechos pueden ser probado por cualquier medio de prueba previamente ofrecida en audiencia preparatoria y aceptada por el juez, es una prueba libre ya que el sistema acusatorio asi lo permite (profe: no hay que homologar).

☒ Orden probatorio: comienza Fiscal, Querellante y Defensa.

Cada parte determina en que orden rendira sus medios de prueba, dependiendo de la estrategia de cada parte, lo logico es la primero interrogar a los testigos.

☒ Excepcion: Puede rendirse prueba no ofrecida por la parte cuando justifique la relevancia, pertinencia y su desconocimiento de la prueba que logro encontrar.

no requiere justificacion para rendir prueba sobre prueba ya producida, para discutir su veracidad, integridad o autenticidad, siempre que no ha sido posible prever su necesidad (Art. 336).

No se prueban hechos solo la autenticidad, pruebas psicologicas.

Siempre que no se pudo discutir de eso en la audiencia de preparacion.

(Art. 326) acusado podra prestar declaracion, juez presidente de la sala le permitira manifestar libremente lo que creyere conveniente sobre la o las acusaciones formuladas y luego sera interrogado por fiscal, querellante y defensor, finalmente el o los jueces podran hacer preguntas para aclarar sus dichos, en cualquier estado del juicio acusado podra solicitar ser oido, con fin de aclarar o complementar sus dichos, cada vez que interviene hay riesgo de perder la imparcialidad, testigos no declaran, son interrogados.

☒ Alegatos finales o de clausura: luego de rendida la prueba las partes expondran su conviccion de haber logrado probar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, contiene el resumen de la prueba rendida, conclusiones, en el sentido de expresar de que modo cada uno de los elementos facticos de su teoria del caso ha logrado ser acreditada o demostrada, netamente argumentativo, imputado puede ser oido al iniciar o terminar el juicio.

☒ Intervencion de acusado si desea renunciar a su D a guardar silencio.

Enumeración y aplicación de otras MC personales (Art. 155 cpp)
Para asegurar el procedimiento, víctima, sociedad y problemas de fuga, tribunal a petición del Fiscal, querrelanteo víctima, podrá al imputado imponer dos o más medidas Sig:

- * Arresto domiciliario total (todo el día debe estar en casa) o parcial (solo en las noches, corre desde las 22 hrs hasta la 6 a.m del sig día)
- * Vigilancia a una persona todo el tiempo en el arresto domiciliario, esta MC provoca desgaste administrativo por falta de personal policial
- * Obligación a presentarse periódicamente ante autoridad competente
- * Prohibición de Salir el país y/o región, Arraigo nacional, antes solo existía ese, pero ahora es más extenso, proporcional y adecuada para evitar problemas de fuga si hay problema fiscal deberá pedir que esta MC no se condice con la realidad, por todos los problemas que ahora se están tratando
- * Prohibición de asistir a eventos, reuniones, etc., para proteger básicamente a la víctima, o para proteger lugar que se investiga
- * Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afectare el D a la defensa
- * Prohibición de acercarse al ofendido o a su familia, obligación de abandonar el hogar que compatiere con aquel, directamente una protección a la víctima, aunque no tenga que ver mucho con el procedimiento
- * Prohibición de portar armas
- * Obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado, por violencia intra familiar

TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD: Puede plantearse verbalmente, en Audiencia de formalización de la investigación, Audiencia de preparación de juicio oral, Audiencia de juicio oral

Por escrito, en cualquier etapa de la investigación, juez fija una audiencia para resolverla, esta resolución debe ser fundada

MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PP (Art. 155 cpp)

La resolución que ordena o rechaza la PP, es modificable de oficio o a petición de las partes, en cualquier estado del procedimiento

Cuando imputado solicite la revocación de la PP, tribunal puede rechazarla de plano o citar a los intervinientes a audiencia para abrir debate sobre la solicitud.

Cuando ha transcurrido 2 meses desde el último debate oral en el que se hubiera ordenado o mantenido la MC.

Respecto a la sustitución, tribunal a petición o de oficio, puede sustituir medida, por alguna de las señaladas en (Art. 155 cpp)

Cuando ha transcurrido 6 meses desde último debate oral en el que se hubiera ordenado o mantenido la MC, tribunal debe citar a audiencia para analizar la prolongación o cesación.

TERMINO DE LA PP:

- * Imputado es absuelto de los delitos
- * Imputado es condenado
- * Se decreta sobreseimiento definitivo
- * Juez lo ordena previo debate: por desaparición de los motivos que la justificaban o duración alcanza la mitad de la pena

DETENCIÓN: Privación de libertad por tiempo determinado, con fin específico

Si hay trasgresión DDFF juez debe actuar de oficio, puede hacerlo cuando se declare incompetente, esta debe ser a petición de parte o declararse de oficio

REGLA GENERAL: No puede exceder 24 horas, su fin determinado es poner al imputado ante el juez, para que se realice una actuación procesal predeterminada y solo será para efectos de la audiencia Orden de detención emane del juez para cumplir una actuación procesal

EXCEPCIÓN: Existen otras detenciones, de las cuales la policía e inclusive un particular esta facultado, como en el caso de Flagrancia, Se puede detener pero esta prohibido hacer justicia por cuenta propia:

* Los particulares que efectúen la detención, debe entregar el detenido a la policía, si no esta cometiendo secuestro.

* Policía debe llamar a fiscal y comunicarle el hecho, fiscal podrá decirle a la policía que lo libere tomando su domicilio e identidad o que lo retenga hasta el control de detención

JUEZ (Art. 95 cpp): Tiene un rol importante ya que se transforma en un juez de amparo, ya que esta obligado a observar y proteger al imputado, ya que al ser ejercida la detención por un tercero, juez debe examinar al imputado, si esta en malas condiciones hasta puede suspender la audiencia, por eso esta el llamado HABEAS CORPUS: protección del cuerpo, es tarea del fiscalizador per se, o sea el juez (inc 2) Abogado, sus parientes o cualquier persona podría interponer un amparo legal en protección de la persona que esta siendo mal detenida (inc final) Regula amparo constitucional, orden la dio el juez, el cual determino como legal la detención, Defensor puede recurrir de amparo, por que entiende que su defendido fue indebidamente detenido y no se están respetando los derechos que garantiza el (Art. 19 N 7 y 21 cpr)

EXCEPCIÓN: Persona podría estar detenida hasta 72 horas, para reunir pruebas para la PP, no se puede ampliar detención a menos que fiscal lo solicite al juez (Delitos superiores a 5 días)

(ART. 131 CPP) No se quiere que imputado este en manos de policías, si no que pase de inmediato ante el juez (inc 2) En flagrancia policía tiene hasta 12 horas y fiscal 24, si fiscal no se pronuncia policía puede poner al detenido ante el juez (inc 3) Puesto ante el juez, fiscal debe informarlo a la defensoría o imputado ejercera su derecho de llamar a su abogado (inc final) En recintos pequeños de policías (ART. 132 CPP) Comparecencia judicial, norma inquisidora por suspender audiencia y darle a fiscal hasta 2 horas para que llegue (inc 2) Norma de responsabilidad administrativa, no debería estar aquí (inc 3 y final) Fiscal puede solicitar hasta 3 días de ampliación, pero juez no esta obligado a darlos, dependera de las diligencias que señale el fiscal que necesite desarrollar específicamente, en base a esto juez puede otorgarlo o no, la finalidad sera que se transforme en PP, a diferencia de esta, detención no es efecto de la formalización ya que opera antes.

Tribunal podra imponer una o mas medidas adecuado al caso y ordenara actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar el cumplimiento

Procedencia, duracion, impugnacion y ejecucion de esta MC, se registra por disposiciones de PP, mientras no se oponga a lo previsto en este parrafo

Como legislador lo regula, da a entender que la RG es la PP, es decir, remite normativa a la PP dando a entender que es la MC principal, siendo que es la residual

REQUISITOS DE PROCEDENCIA (Art. 140 cpp)

Son copulativos, PP no solo para formalizar, si no para ser parte meramente del procedimiento

Investigación se haya formalizado: Se entiende por formalizado cuando fiscal comunica al imputado en presencia del juz sobre la investigación, si no se formaliza no ha PP o MC

Solicitud formulada por MP o Querrelante: MC nunca podran ser decretadas de oficio por tribunal, ya que juez no interviene

Existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investigare (Art. 140 letra A) Audiencia de PP solo son antecedentes que se están investigando, no probando cosas, es argumentativa, esta debe durar poco

Existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la PP es indispensable para el éxito de determinada investigación (Requisitos que vimos anteriormente)

(Art. 140 letra c) no es competente mezclar la fuga, peligro a ofendido o sociedad, ya que es diferente, finalidad de PP es la seguridad social

Legislador da ejemplos

* Limita potestad y ponderación del juez de garantía

* Resta mérito a la finalidad del sistema acusatorio, ya que finalidad es que concurran a juicio en libertad ya que gozan de presunción de inocencia, pero este se le quita

(inc 2 letra c) PP especial cuando se atenta contra la investigación y/o pruebas, debe quedar introducido plazo ya que es parte del Debido proceso, tiene que ser corta la PP

(inc 3) Libertad resulta peligrosa para la sociedad, se esta prejuzgando y podría haber peligro de fuga, no hay juicio ni prueba

(inc 4) Libertad peligrosa para la sociedad cuando imputado anteriormente se coden por delito igual o mayor, cuando imputado no cometo Homicidio calificado y tiene irreprochable conducta anterior y coopera, juez puede liberar o justificar al imputado de la PP

(inc 5) Cuando ofendido o familia se encuentren en peligro

PP como algo temporal, no es pena, y esta debe ser fundada, si se pide despues de la formalización juez debe citar a audiencia, se puede solicitar en cualquier momento del procedimiento cumpliendo los requisitos y que imputado debe estar presente cuando se dicte

Antecedentes que permitan presumir su participación fundadamente que imputado participo en el delito (Art. 140 letra b)

LIMITANTE: PRESUPUESTO, FALTA DE JUECES, POLICIAS, ETC

CITACIÓN: Posibilidad de que se genere o no un incidente, se genera cuando la otra parte objeta un documento. Por si sola podría configurar una MC porque va a obligar a la persona que tiene que ir al tribunal y se cuantara su libertad por un tiempo El mecanismo probatorio o valoración sera la prueba atrasada

Dos tipos de citaciones:

* Medios de prueba en cuanto a generar incidente

* Concurrencia de la persona al juicio

En materia penal solo tiene que ver con la concurrencia de la persona a juicio

REGLA GENERAL (Art. 123 y 124 cpp) y el mas usado en la practica es (Art. 33 cpp)

Si persona siendo citada legalmente por el juez no concurre, se ira detenido para ser colocado a disposición del juez y a veces para que lo formalicen, para asegurar que se realice una diligencia procedimental judicial

CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN: Tiene que ser declarada judicialmente, despues se le dan 3 alternativas al MP (dentro de los 10 días siguientes puede)

* **NATURAL:** Deducir acusación

* **NUOVA:** No perseverar en el procedimiento ya que no hay antecedentes suficientes

* **MENOS COMUN:** Propio MP solicite el Sobreseimiento definitivo o temporal de la causa

Plazo legal es de 2 años, cumplido pueden ocurrir 2 cosas:

* MP comunique al tribunal su decisión de cerrar la investigación

* Defensa solicite apercibimiento para el cierre de la investigación

Ley establece que una vez cerrada la investigación, dara alternativas al MP previstas en el (Art. 248 al 258 cpp)

No es obstaculo para juez establecer un plazo determinado por petición de las partes y aquello regulado en el (Art. 247 cpp) tambien formara parte de un debate

Juez preguntara al MP que es el que lleva la investigación y ahi se dira la cantidad de meses: plazo judicial, no legal

El MP debe escuchar a la defensa, y esta debatira o se allanara en el plazo del MP, si tiene argumentos debe darlos a conocer para que sea debatido el caso, a la defensa siempre le conviene el menor plazo ya que asi hay menos tiempo para recabar evidencias

En juicio oral debo fortalecer el Principio de inmediación, por que se puede llegar afectando la imparcialidad del tribunal, porque se puede aburrir, tambien los DDFF del imputado, las partes y principalmente la imparcialidad del tribunal